

포 기 공 고 문

사 건 2022하합100300 파산선고

채 무 자 주식회사 아람디앤씨

파산관재인 이명현

파산관재인은 아래와 같이 파산재단에 속하는 자산의 환가를 포기할 예정이니, 채권자들 중에서 이에 대하여 이의가 있는 자는 2026. 8. 27.까지 파산관재인이나 서울회생법원 제12부에 위와 같은 취지의 서면을 제출하여 주시기 바랍니다.

1. 포기대상 자산 - 채권

순번	상대방	채권의 종류	채권액	비고
1	(주)아람디자인 코리아	단기대여금	19,463,931	상대방은 2019년경부터 매출이 없고 영업을 하지 않고 있음. 증빙자료 없음.
2		미수수익	700,124	
3	아람디앤씨외1	단기대여금	1,837,580	‘아람디앤씨외1’은 김남제와 채무자가 아람아이씨티타워 신축 및 분양을 위하여 공동사업자등록을 한 사 업체임. 증빙자료 없음.
4	김남제	미수수익	147,173,825	상대방은 서울회생법원 2022하단 103786호로 파산선고 받음.

2. 환가포기 사유

가. 채무자 회사가 제시한 2022. 6. 30. 기준 재무상태표에는 1.항 기재 단기대여금 및 미수수익이 계상되어 있습니다.

나. (주)아람디자인코리아는 김남제가 2013. 5. 23. 인테리어, 부동산 시행 및 매매업

등을 목적으로 설립한 회사인데, 2019년경부터 사실상 매출이 전혀 없고 동 회사의 회계장부상 계상된 자산은 허위이거나 회수 또는 환가할 수 없는 것이라고 하였습니다.

이와 같이 (주)아람디자인코리아는 2019년경부터 매출이 없고 영업을 하지 않고 있으며, (주)아람디자인코리아에 대한 기업분석보고서에 의하면 공개된 재무자료가 2013. 12. 31. 기준 재무제표이고 그 이후 영업활동에 관한 자료를 찾을 수 없으며, 채무자 회사가 (주)아람디자인코리아에 대해 가진 대여금 및 이자 채권에 관한 증빙자료가 없는바, (주)아람디자인코리아에 대한 채권은 이를 추심할 수 없는 것으로 판단됩니다.

다. 김남제는 2022. 8. 16. 서울회생법원 2022하단103786호로 개인파산신청을 하여 2022. 10. 19. 파산선고 결정을 받았습니다. 김남제의 파산관재인은, 김남제가 채납하고 있는 세금이 2022. 10. 24. 현재 27억 원 상당이어서 미분양 건물 중 김남제 소유 지분에 관하여 공매나 경매 절차가 진행되어 매각되더라도 그 매각대금은 채납세액과 별채권부 채권의 변제에 충당되어 파산재단에 편입될 금액은 없을 것이라고 합니다.

그렇다면 김남제에 대한 미수이자 채권도 이를 추심하는 것은 어려운 것으로 판단됩니다.

라. 한편 ‘아람디앤씨외1’(사업자등록번호 727-01-00932, 2024. 6. 1. 폐업)은 김남제와 채무자 회사가 아람아이씨티타워(지식산업센터) 신축 및 분양을 위하여 공동사업자등록을 한 사업체인데, 김남제가 토지 및 건물을, 채무자 회사가 토지와 사업비를 출자하였고, 김남제의 출자비율이 40.38%, 채무자 회사의 출자비율이 59.62%입니다.

이와 같이 ‘아람디앤씨외1’은 채무자 회사와 김남제가 동업한 조합이라고 할

것인데, 조합이 소유한 재산은 없고, 김남제는 개인파산절차를 진행 중에 있으며 김남제의 개인파산절차에서 일반 파산채권에 대한 배당은 어려운 것으로 보이므로, 결국 ‘아람디앤씨외1’에 대한 단기대여금 및 이자 채권을 추심하는 것은 불가능한 것으로 판단됩니다.

마. 이에 파산관재인은 위 자산을 계속 보유하고 있을 경우 파산절차 지연 등의 부담만 있을 것으로 보이므로 신속한 파산 절차 진행을 위하여 위 자산에 대한 환가를 포기하고자 합니다.

3. 환가 포기된 자산의 처리

가. 환가가 포기된 자산은 채무자 주식회사 아람디앤씨의 자유재산이 되어 주식회사 아람디앤씨의 청산인이 이를 처분할 권한을 갖게 됩니다.

나. 환가가 포기된 자산에 대하여 경매절차가 진행 중인 경우, 그 경매절차에서 배당요구를 하였다면 그 경매절차에서 배당을 받을 수 있습니다.

채무자 주식회사 아람디앤씨의 파산관재인 변호사 이명현

서울 서초구 서초대로50길 62-2 한림빌딩 401호, 전화: 02) 591-8601 / 팩스: 02) 6488-9965

※ 위 절차는 법원이 아닌 파산관재인의 주관 아래 실시되는 것입니다. 이에 관하여는 파산관재인에게 문의하시기 바랍니다. 포기 대상 자산을 매수한다는 의사를 표시하여도 곧바로 이를 매수할 수 있는 것은 아니고, 매수의향인의 자금조달능력, 대금지급방법 등 여러 조건을 매각 여부가 결정됨을 알려드립니다.